

Д О Г О В О Р публичной оферты на оказание услуг

Настоящий договор публичной оферты на оказание услуг (далее -Оферта) представляет собой предложение _____, именуемого в дальнейшем «Исполнитель», адресованное неопределенному кругу лиц именуемые в дальнейшем Заказчик, заключить договор на оказание услуг на следующих условиях.

1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ

1.1. В целях единого толкования и понимания, нижеприведенные термины используются в следующем значении:
Публичная оферта (далее – оферта) – предложение Исполнителя, адресованное Заказчику, заключить договор на оказание услуг на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте. Оферта вступает в силу с момента ее размещения на интернет-сайте Исполнителя (далее - «Интернет сайт»), а также на информационном стенде автосервиса и действует до ее отзыва.

Исполнитель вправе изменить или отозвать оферту в одностороннем порядке. Все изменения вступают в силу и считаются доведенными до сведения Заказчика в момент размещения на указанной Интернет странице или информационном стенде автосервиса.

Акцепт публичной оферты (далее – акцепт, акцепт оферты) – полное и безоговорочное принятие Заказчиком условий настоящей публичной оферты путем совершения действий, указанных в разделе 2 публичной оферты. Акцепт оферты создает договор и признается заключенным. Договор (далее Договор или Оферта) – возмездное соглашение между Исполнителем и Заказчиком на оказание услуг, заключенное посредством акцепта публичной оферты.

Исполнитель – _____

Заказчик – любое физическое или юридическое лицо, имеющее намерение получить услуги, заключившее с Исполнителем договор на условиях, содержащихся в настоящей публичной оферте.

Стороны - Заказчик и Исполнитель, именуемые в дальнейшем при совместном упоминании.

2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Исполнитель, по заданию Заказчика, осуществляет техническое обслуживание и (или) ремонт автотранспортных средств, оказывает услуги по мойке ТС (далее - техническое обслуживание и (или) ремонт автотранспортных средств), принадлежащих Заказчику, на условиях, предусмотренных настоящим Договором и Правилами выполнения работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств в автосервисе (Приложение № 3), а Заказчик принимает и оплачивает выполненные работы.

2.2. Исполнитель оказывает услуги в месте своего фактического нахождения по адресу: г. Калининград, ул. Ю. Гагарина, д. 106.

При необходимости Исполнитель по согласованию с Заказчиком может привлекать сторонние организации, находящиеся по иным адресам.

2.3. Перечень работ, запасных частей, материалов и услуг в отношении каждого автомобильного агрегата и ориентировочная стоимость ремонта согласовывается сторонами после диагностики агрегата /ТС, далее указывается в заказ-наряде.

2.4. Исполнитель оказывает Услуги Заказчику только в случае принятия цены заказ-наряда и его оплаты.

2.5. Акцептом договора-оферты является факт подписания Заказчиком заказ-наряда, либо любой его формы, означающей прием автомобиля Заказчика в ремонт Исполнителем.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Исполнитель обязан:

3.1.1. Принять от Заказчика автотранспортное средство на техническое обслуживание и (или) ремонт в соответствии с заявкой (в письменной или устной форме), содержащей данные о транспортном средстве, подлежащем обслуживанию и(или) ремонту, виды, объем, характер работ и другую необходимую информацию; обеспечить сохранность автотранспортного средства.

3.1.2. Согласовать с Заказчиком в заказ-наряде объем работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту, перечень необходимых запасных частей и расходных материалов, стоимость и срок исполнения работ.

3.1.3. Выполнить техническое обслуживание и(или) ремонт автотранспортного средства в соответствии с требованиями стандартов и нормативно-технической документации.

3.1.4. При обнаружении в процессе проведения ремонтных работ скрытого дефекта, наличие которого затрудняет и/или делает невозможным выполнение ремонта, либо требует дополнительных работ и материалов, проинформировать в течение одного рабочего дня, с момента обнаружения скрытого дефекта, в письменной форме (в том числе путем направления сообщения на электронный адрес контрагента) о наличии скрытых дефектов и

представить на утверждение Заказчику измененный дополнениями Заказ-наряд, после подписания (в том числе путем направления на электронную почту) Заказчиком которого, Исполнитель может продолжать работы.

3.1.5. Организовать исправления по требованию Заказчика всех выявленных при приемке автомобиля/агрегата и в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, возникших по вине Исполнителя в соответствии с условиями настоящего Договора. Сроки, условия и порядок выполнения работ определяется соглашением сторон.

3.1.6. Выдать Акт выполненных работ и счет на оплату работ, стоимости запасных частей и расходных материалов Заказчику (представителю Заказчика).

3.2. Исполнитель вправе:

3.2.1. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения обязательств по договору в случаях:

- получения от Заказчика непригодных или не качественных запасных частей и материалов;
- получения указаний Заказчика относительно ремонта ТС, выполнение которых может повлечь ухудшение качества выполняемого ремонта.
- при возникновении иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают качеству выполнения работ.

3.2.2. Исполнитель вправе не приступать к оказанию услуг или приостановить начатый процесс оказания услуг в случаях, когда нарушение Заказчиком обязательств по Договору препятствует исполнению Договора Исполнителем, а также когда имеются обстоятельства, очевидно свидетельствующие о том, что указанные обязательства не будут исполнены в установленный срок (статья 328 ГК РФ). Исполнитель при наличии обстоятельств, указанных выше, вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.

3.2.3. Исполнитель вправе привлечь для выполнения работ, по настоящему договору, услуги субподрядчиков без дополнительного согласования с Заказчиком.

3.2.4. Исполнитель не несет ответственность за ценные вещи, оставленные Заказчиком в автомобиле и не заявленные при оформлении заказ-наряда/ приемо-сдаточного акта.

3.2.5. Исполнитель вправе рекомендовать Заказчику выполнить работы, не оговоренные в заказ наряде/договоре, но необходимые для обеспечения безопасности пользования автомобилем. В случае отказа Заказчика от проведения таких работ, Исполнитель не несет ответственности за безопасность пользования автомобилем.

3.2.6. В случае отказа Заказчика от использования при выполнении работ (оказании услуг) заказанных у Исполнителя Заказчиком и предоставленных Исполнителем запасных частей и материалов, последние передаются Заказчику, а денежные средства, уплаченные Заказчиком в оплату их стоимости, Исполнителем не возвращаются.

3.2.7. Во время выполнения работ (оказания услуг) нахождение Заказчика внутри производственных помещений запрещено.

3.3. Заказчик обязан:

3.3.1. Доставить автотранспортное средство Исполнителю на техническое обслуживание и(или) ремонт в сроки согласованные Сторонами и прошедшим техническую мойку.

3.3.2. Предоставить Исполнителю данные о транспортном средстве, подлежащем обслуживанию и(или) ремонту, виды, объем, характер работ, другую необходимую информацию и подписать Заказ-наряд на работы и материалы, необходимые для осуществления ремонта автотранспортного (-ых) средства (-в).

3.3.3. Забрать автотранспортное средство, прошедшее техническое обслуживание и(или) ремонт, после получения сведений о завершении работ и оплаты выполненных работ в течение 3-х банковских дней.

3.3.4. Осуществлять эксплуатацию автотранспортных средств в соответствии с требованиями нормативно-технической документации и рекомендаций Исполнителя.

3.3.5. Оплатить стоимость выполненных работ и замененных запасных частей и расходных материалов в размерах и сроки, предусмотренные разделом 4 настоящего Договора.

3.3.6. Принять результат работ по акту выполненных работ не позднее следующего дня с момента извещения о готовности отремонтированного транспортного средства/агрегата к приемке.

3.3.7. Проверить во время приемки комплектность и техническое состояние агрегата и транспортного средства, а также объем и качество оказанной услуги, исправность узлов и агрегатов, подвергшихся ремонту.

3.3.8. При обнаружении в ходе эксплуатации в период гарантийного срока недостатков в работе агрегата заявить об этом Исполнителю в письменной форме в течение 5 (Пяти) календарных дней.

3.4. Подписывая заказ-наряд или приемо-сдаточный акт, Заказчик считается ознакомленным и согласным с правилами выполнения работ, действующими в автосервисе и размещенными на информационном стенде.

3.5. При сдаче в ремонт и приемки из ремонта транспортного средства/агрегата представителем Заказчика, последний обязан предоставить доверенность и документ удостоверяющий личность. Представитель Заказчика полностью осуществляет функции Заказчика в процессе сдачи на ремонт, выполнения работ по ремонту и приемки после ремонта транспортного средства/агрегата. Представитель Заказчика обязан по требованию Исполнителя, осуществлять согласование объема дополнительных работ, запасных частей (лично, по электронной почте) или отказаться от их выполнения с оформлением соответствующих документов.

3.6. Заказчик согласен на снятие, установку и осуществление ремонтных и диагностических работ в отношении составных частей (деталей, узлов, агрегатов и др.) и комплектующих автомобиля. При обнаружении в автомобиле недостатков, носящих непроизводственный характер, Заказчик обязуется оплатить выполненные диагностические и ремонтные работы.

3.7. Заказчик разрешает производить тестовые поездки на переданном в ремонт автомобиле сотрудникам Исполнителя для проверки его технического состояния на территории оказания услуг без выезда на дороги общего пользования

4. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Перечень и стоимость услуг, а также перечень и стоимость запасных частей и материалов Исполнителя, подлежащих использованию при выполнении работ (оказании услуг), указываются в заказ-наряде/сопровождении заказ-наряда/акте выполненных работ, являющихся Приложением к настоящему договору.

4.2. Стоимость услуг, выполненных Исполнителем, оплачивается по цене установленной Прейскурантом (Прайс-листом), действующим у Исполнителя на момент оказания услуг или по цене установленной соглашением сторон.

Стоимость услуг и материалов облагается НДС по ставке 5 % в связи с применением Исполнителем упрощенной системы налогообложения и пониженной ставки НДС согласно пп. 1 п. 8 ст. 164 НК РФ.

4.3. В случае изменения количества работ и стоимости запасных частей в процессе ремонта, изменение конечной стоимости согласовывается Заказчиком и Исполнителем и фиксируется в заказ-наряде, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора.

4.4. Расчеты по настоящему договору производятся на основании счета на оплату в любой согласованной между сторонами форме, включая предоплату и полный расчет при завершении работ, согласованных данным договором.

4.5. Окончательный расчет по настоящему договору производится Заказчиком после подписания акта выполненных работ в срок не более 3-х банковских дней, если стороны не зафиксировали иные сроки расчетов, которые отражаются в дополнительном соглашении к настоящему договору, подписанном Заказчиком и Исполнителем. Датой оплаты считается дата поступления денежных средств на расчетный счет или в кассу Исполнителя. Оплата может быть произведена любым согласованным сторонами способом.

5. ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

5.1. По прибытии на техническое обслуживание и (или) ремонт Заказчик, либо представитель Заказчика предъявляет Исполнителю документ, удостоверяющий личность, свидетельство о регистрации автомобиля, доверенность на право сдачи автомобиля.

5.2. Стороны оформляют и согласовывают Заказ-наряд. Если Заказчик (представитель Заказчика) оставляет автомобиль в месте проведения работ, стороны по желанию составляют приемо-сдаточный акт, в котором при приемке автомобиля Исполнителем отражается его комплектность, наличие эксплуатационных жидкостей, видимые наружные повреждения и дефекты, а также переданные Заказчиком запасные части и материалы.

5.3. Если в процессе ремонта появляется необходимость в выполнении дополнительных работ Исполнитель сообщает об этом Заказчику и приостанавливает ремонтные работы. В случае согласия Заказчика на производство дополнительных работ стороны оформляют изменения Заказ-наряда, и после согласования и подписания Заказ-наряда Исполнитель продолжает ремонтные работы. Согласование изменений в Заказ-наряде возможно на бумажном носителе и в электронном варианте Заказ-наряда, то есть лично Заказчиком или через электронную почту.

5.4. В случае отказа Заказчика от запчастей Исполнителя, при обнаружении дополнительных работ, Заказчик обязан предоставить свои запчасти в минимально короткий срок, при этом оплачивая простой рабочего места в размере 1000 руб. в час. В случае невозможности поставки запасных частей, Заказчик оплачивает сборку автомобиля для освобождения рабочего места по договорным ценам с Исполнителем. Цена сборки агрегатов со старыми запасными частями не может отличаться от подобных работ с новыми запасными частями.

5.5. О завершении работ Исполнитель извещает Заказчика. В согласованный срок Исполнитель сдает Заказчику автомобиль и стороны подписывают акт выполненных работ, в котором указываются выполненные работы, израсходованные запасные части и расходные материалы и гарантийные обязательства Исполнителя. Наличие в акте выполненных работ только подписи представителя Заказчика, действующего по доверенности (без печати организации) является подтверждением приемки услуг.

5.6. Передача автомобиля Заказчику (представителю Заказчика) осуществляется после подписания Акта выполненных работ и произведенной оплаты за оказанные услуги в полном объеме, в соответствии с разделом 3 настоящего договора, на основании доверенности и документа удостоверяющего личность.

5.7. Исполнитель предоставляет гарантии на установленные запчасти и качество выполненных работ и указывает их срок в Заказ-наряде, согласно действующему законодательству РФ.

5.8. В случае появления разногласий между Исполнителем и Заказчиком по качеству и количеству услуг или расходных материалов, предоставленным Исполнителем, стороны действуют следующим путем:

а) Если Заказчик хочет забрать автомобиль от Исполнителя, он полностью оплачивает все работы и материалы, согласованные в Заказ-наряде с указанием претензий в Акте выполненных работ, и в дальнейшем привлекает лицензированную организацию для дефектовки предмета претензии. В случае определения этой организацией вины Исполнителя, последний оплачивает все расходы Заказчика на исправление претензий, включая услуги лицензированной организации, привлеченной Заказчиком и иные прямые издержки Заказчика.

б) Если Заказчик требует исправления претензии, не забирая автомобиль из ремонта, то Исполнитель действует согласно условиям, указанным в разделе 3 договора «Права и обязанности сторон», а именно пп. 3.1.4-3.1.6.

6.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.2. Исполнитель несет ответственность за сохранность автотранспорта Заказчика на период ремонта, но не более 1-го рабочего дня после окончания ремонта и получения оплаты Исполнителем.

6.3. Заказчик несет ответственность за нарушение сроков оплаты оказанных услуг, предусмотренных в разделе 4 настоящего Договора в виде пени в размере 0,1% от суммы, срок оплаты которой нарушен за каждый день просрочки.

6.4. Исполнитель несет ответственность за нарушение сроков выполнения работ в виде пени в размере 0,1% от стоимости услуг за каждый день просрочки.

6.5. Стороны не несут ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей по настоящему Договору, если такое неисполнение (ненадлежащее исполнение) явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора. Надлежащим подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств будут служить документы, выданные уполномоченными органами.

6.6. Сторона, которая, в силу наступления форс-мажорных обстоятельств, не может должным образом исполнить свои обязательства по настоящему Договору, должна в пятидневный срок с момента наступления таких обстоятельств письменно уведомить об этом другую Сторону; в противном случае она лишается права ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства, освобождающие от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору.

7.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его Акцепта и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Все спорные вопросы решаются путем переговоров Сторон. В случае если стороны не придут к соглашению, разрешение данного спора будет рассматриваться в судебном порядке.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

8.1. В случаях, когда на момент обращения Заказчика к Исполнителю за оказанием услуг по техническому ремонту и техническому обслуживанию у него имеется задолженность по оплате ранее выполненных работ, автотранспорт Заказчика не принимается к обслуживанию до полного погашения задолженности.

8.2. В случае нарушения Заказчиком п. 3.3.3. настоящего договора, Заказчик обязан произвести оплату в размере 1000 руб. за каждый день нахождения его автомобиля на территории Исполнителя.

8.3 Приложение № 1 — форма доверенности на представление интересов Заказчика (юридических лиц и ИП) в автосервисе, Приложение № 2 — перечень автотранспортных средств, подлежащих ремонту и техническому обслуживанию, Приложение № 3 — правила выполнения работ (оказанных услуг) по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств в автосервисе, является неотъемлемой частью настоящего договора.

8.4. Стороны признают юридическую силу заказ-нарядов, согласованных и переданных (полученных) по электронной почте.

9. РЕКВИЗИТЫ ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель:

ФОРМА ДОВЕРЕННОСТИ
на представление интересов Заказчика

г. Калининград

«__» _____ 202__ года

_____ в лице _____
(наименование организации)
_____, действующего на основании _____

уполномочивает _____
(ФИО представителя, дата рождения)
паспорт _____ № _____, выдан _____
_____ код подразделения _____

представлять интересы _____
(наименование организации)

по Договору на оказание услуг от «__» _____ 202__ года, с правом передачи автомобиля (узел, агрегат, запчасть ТС) в ремонт и (или) получения автомобиля (узел, агрегат, запчасть ТС) после ремонта; согласования, оформления и подписи необходимых документов (Заказ-наряд, приемо-сдаточный акт, Акт выполненных работ и др.), а также совершения иных действий, связанных с исполнением данного поручения.

Доверенность выдана сроком на _____, без права передоверия.
(указать срок)

Подпись представителя _____ удостоверяю.
(подпись представителя)

Руководитель _____ / _____
М.П.

Главный бухгалтер _____ / _____

1. Перечень автотранспортных средств _____, подлежащих техническому обслуживанию (ремонту)

№ п/п	Марка, модель, VIN ТС	Гос. номер

2. Список лиц, имеющих право совершать действия от _____ по договору на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспортных средств
от «___» _____ 2026 года.

№ п/п	ФИО представителя Заказчика

(должность руководителя, наименование организации)

(расшифровка подписи)